ALINGSÅS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokoll

2026-10-14

§ 50 2026.021 VON

Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2026 - kvartal 3

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lagen om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Om beslut inte kunnat verkställas har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska utdömas en sanktionsåtgärd i form av en avgift. Kommunen ska därför kvartalsvis rapportera eventuella biståndsbeslut som inte verkställts till inom tre månader, samt eventuella insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Tidsperioden är enbart en tidsgräns för rapportering och ska inte betraktas som den tid en kommun har att verkställa ett beslut. Insatser ska alltid verkställas så snart det är möjligt.

Till kommunens revisorer och till IVO ska det även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2026 lämnat följande yttrande:

Vid rapporteringstillfälle 2026-10-05 (innefattande kvartal tre) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut inom LSS rörande ett beslut om barnboende, tre beslut om BmSS vuxna**,** två beslut om kontaktperson**,** fem beslut om daglig verksamhet, två beslut om avlösarservice och ett beslut om personlig assistans. Totalt är 14 beslut ej verkställda. Av dessa har tio erbjudits insats.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg för kvartal tre 2026 och översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2026 - kvartal 3

- Sammanställning ej verkställda beslut LSS tabell Q3 2026